

권 고

제 목 공사 기술수당 운영 부적정

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

공사는 보수규정 및 보수규정시행세칙을 정하여 공사 직원의 보수에 관한 사항을 규정하고 있으며 보수규정에서는 초과근무수당, 기술수당 및 호도수당의 부가급여 지급 기준을 정하여 공사 직원에게 보수를 지급하고 있다. 보수규정의 부가급여 지급기준표에서는 특정 자격을 소지하고 해당 업무에 종사하는 직원에게 기술사에 준하여 기술수당을 지급하도록 정하고 있으며, ○○○○처에서는 기술수당 지급을 위해 부서별 필요 자격증 현황을 조사하고 있다.

공사 내 변호사 자격소지자에게 기술수당을 지급하기 위해서는 보수규정에 변호사가 지급 대상으로 정해지고 보수규정시행세칙에 근거하여 부서별 필요 자격증 현황 조사 시 해당 부서에서 필요 자격증으로 변호사 자격증을 제시·인정받아야지만 기술수당을 지급할 수 있을 것이다.

가. 국내변호사 자격소지자 기술수당 지급에 관한 사항

○○○○처에서는 공사 보수규정에서 기술수당 지급대상자로 정하지 않은 국내변호사 자격소지자에게 2008년부터 감사일 현재까지 세무사법 제3조를 적용하여 세무사 자격소지자에 준하여 기술수당을 지급한 것으로 파악된다.¹⁾

그러나 이와 관련, 변호사 자격 소지자에 대한 기술수당 지급을 위해 세무사법을 적용하기 위한 검토 혹은 품의행위가 없었으며 부서별 필요자격 조사 시에도 ☆☆팀에서 세무사 자격증을 부서 내 필요 자격증으로 지정하지 않은 것으로

1) 세무사법 제3조(세무사의 자격) 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 자는 세무사의 자격이 있다.

1. 제5조의 세무사 자격시험에 합격한 자
2. 공인회계사의 자격이 있는 자 <2012.1.26. 삭제>
3. 변호사의 자격이 있는 자 <2017.12.26. 삭제>

파악되는 등 세무사법 적용을 통한 변호사의 기술수당 지급에 대한 그 어떠한 근거가 없는 상황이다.

그러함에도 공사 내 송무 업무, 법률자문, 법무인력 지원 등의 법무 수요가 증가하고 법률리스크를 최소화하기 위해 전문성 및 자격요건을 갖춘 인력확보가 요구되며 타 자격증과의 형평성 등을 감안, 기술수당 지급의 당위성은 인정된다.

다만, 세무사법 제3조가 개정(변호사 자격 있는 자 부문 삭제) 되어 더 이상 적용하기 어려운 점 등을 고려, 변호사 자격소지자에게 기술수당을 지급할 수 있는 근거를 마련하여 기술수당을 지급할 필요가 있는 것으로 판단된다.

나. 해외변호사 자격소지자 기술수당 지급에 관한 사항

○○○○처에서는 2003년부터 2015년까지 법학 분야의 해외대학원 교육 지원자를 선정하고 있으며 2011년도부터는 변호사 자격증 취득을 필수로 하여 법학 분야 해외대학원 대상자를 선발, 교육을 지원한 바 있다.²⁾ 특히, 2014년도에는 공사 내 영국법 전문변호사의 필요성을 인정하여 공사 직원의 외국기관 근무를 위한 휴직을 승인하여 영국변호사 자격증 취득을 지원한 바 있다. 그리고 신규 직원 채용시 “영미변호사 자격증”에 대해 가점을 부여함과 아울러³⁾, 경력직으로 해외 변호사를 채용하고 있다.⁴⁾ 또한, ☆☆팀에서도 부서별 필요자격증으로 해외변호사 자격증을 지정하여 제출하는 등 관련부서에서 해외 변호사 자격소지자 확보의 필요성을 인식하고 있으며 이를 위한 노력을 실시하고 있는 것으로 판단된다.

그러함에도 공사 보수규정상 기술수당 지급대상에는 해외변호사 자격소지자는 명시되어 있지 않으며, 해당 규정⁵⁾은 2007년 7월 이후 개정되지 않은 것으로 확인된다.

2) 로스쿨의 경우 졸업 후 2년 이내 변호사 자격증 필수 취득(기한 내 미 취득 시, 교육비용(학비 및 체제비)의 10% 환수조치)

3) 2013년 하반기 직원채용 기본계획(안), 14년도 신입직(6급) 및 현장기술직(8급) 공개채용 계획(안), 2018년도 신입직원 채용기본계획(안)

4) '15년 경력직 및 전문계약직 공개채용 계획(안)

5) 보수규정 제21조 별표5의 부가급여 지급기준표

이에 ○○○○처에서는 해외 변호사 자격소지자를 비롯한 자격소지자의 인력 채용과의 연관성, 공사 직원의 교육훈련 및 경력관리, 타 자격소지자와의 형평성 등을 종합적으로 고려하여 기술수당 지급 기준 전반에 대해 검토할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토 의견

○○○○처는 감사결과에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장은 국내 변호사 자격소지자에게 기술수당을 지급 가능할 수 있도록 공사 보수규정을 개정하는 등 기술수당 지급대상 기준을 종합적으로 검토하여 정비하시기 바랍니다. (권 고)